

有的财产，除有约定的以外，如果分割遗产，应当先将共同所有财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人的遗产。本案诉争房屋为被继承人祖某乙、袁某乙的夫妻共同财产，二人去世后，诉争房屋应作为二人遗产处理。

袁某甲提交的2013年2月25日祖某乙、袁某乙自书遗嘱为照片，未提供原件且祖某甲不予认可，无法核实其真实性，故本院不予采信。

经过鉴定，祖某甲提交的2015年10月20日祖某乙的《房产遗嘱》、2016年2月17日祖某乙的《补充遗嘱》，袁某甲提交的2016年3月26日祖某乙与袁某乙的《房产遗嘱》、2016年3月26日的《夫妻协议》、2016年4月2日袁某乙的自书遗嘱的签名等字迹均与双方所提供的样本具有同一性，故对其真实性，本院予以认可。

自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，注明年、月、日，并由代书人、其他见证人和遗嘱人签名。继承人不能作为遗嘱见证人。据此，本院认为：祖某甲提交的2015年10月20日祖某乙的《房产遗嘱》符合自书遗嘱的形式要件，祖某乙有权对诉争房屋属于自己份额部分进行处分，为有效遗嘱。祖某甲提交的2016年2月17日祖某乙的《补充遗嘱》符合自书遗嘱的形式要件，祖某乙有权对诉争房屋属于自己份额部分进行处分，为有效遗嘱。袁某甲提交的2016年4月2日袁某乙的自书遗嘱，符合自书遗嘱的形式要件，袁某乙有权对属于自己的财产进行处分，为有效遗嘱。袁某甲提交的2016年3月26日祖某乙与袁某乙的《房产遗嘱》，不符合代书遗嘱的形式要件，为无效遗嘱。袁某甲提交的2016年3月26日的《夫妻协议》，不符合遗嘱的形式要件，并非遗嘱。

综上，祖某甲提交的2015年10月20日祖某乙的《房产遗嘱》、2016年2月17日祖某乙的《补充遗嘱》，袁某甲提交的2016年4月2日袁某乙的自书遗

嘱为本案有效遗嘱，祖某甲提交的祖某乙的两份遗嘱意思表示一致，即诉争房屋属于祖某乙的部分由祖某甲继承所有，袁某甲提交的袁某乙的自书遗嘱意思表示清楚，即袁某乙享有的财产由袁某甲继承所有，故本案诉争房屋应当由祖某甲、袁某甲各自继承50%的所有权份额。北京市海淀区人民法院于2023年5月11日作出判决：

一、诉争房屋由祖某甲继承50%所有权份额，由袁某甲继承50%所有权份额；

二、驳回祖某甲的其他诉讼请求。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

遗嘱的审查一直是继承类案件难点、重点问题之一。《中华人民共和国民法典》对遗嘱的形式、构成要件、优先级等作出了更加明确具体的规定。司法实践中，在审理遗嘱继承类案件当事人对遗嘱效力无法达成一致时，仍然存在的难点问题有三：一是遗嘱形式存在瑕疵时，能否通过盖然性举证对遗嘱效力进行认定；二是遗嘱内容表述瑕疵时，法院应当如何理解并判定遗嘱内容的指向；三是多份遗嘱存在意思表示不一致时，法院如何释明当事人启动鉴定程序，以及鉴定过程中对遗嘱的形成时间、签名或全文的笔迹是否同一等项目鉴定的先后选择问题。本案之所以具有典型性，系因为本案双方当事人在案件审理过程中提出了六份时间不同、内容不同、形式不同的遗嘱，且双方当事人对六份遗嘱的真实性无法达成一致。故，在多形式遗嘱叠加下的审查思路对法官如何能更有效率、更精准地进行审判显得尤为重要，而本案例也更好地提供了研究此类问题案件审判思路的样本。综上，笔者将结合本案案情，对本文所研究的问题进行分析。

一、对本案裁判理由的概括分析

本案的争议焦点为祖某甲与袁某甲提交的六份遗嘱的效力问题。其中，袁某甲提交的2013年2月25日祖某乙、袁某乙自书遗嘱为照片，未提供原件且祖某甲不予认可，故对该份遗嘱证据，法院首先予以排除，不予采信；对于其

他五份遗嘱，通过本案鉴定，所有遗嘱签名等字迹均与原被告所提供相互认可的笔迹鉴定对比样本具有同一性，故对上述遗嘱的真实性，法院均予以认可；在确定本案中有五份具备真实性的遗嘱后，应当进一步对遗嘱的效力进行认定，以遗嘱的时间顺序为逻辑主线进行排列判断。

1. 祖某甲提交的2015年10月20日祖某乙的《房产遗嘱》，从遗嘱形式上来看，该份遗嘱符合自书遗嘱特征；从遗嘱内容上来看，系祖某乙就诉争房屋属于自己份额部分的处分，为有效遗嘱。

2. 祖某甲提交的2016年2月17日祖某乙的《补充遗嘱》，从遗嘱形式上来看，该份遗嘱符合自书遗嘱特征；从遗嘱内容上来看，系祖某乙就诉争房屋属于自己的份额部分及自己其他财产的处分，为有效遗嘱。

3. 袁某甲提交的2016年3月26日祖某乙与袁某乙的《房产遗嘱》，从遗嘱形式上来看，该遗嘱系袁某甲代写，虽然落款处祖某乙与袁某乙的签名具有真实性，但并无符合法律规定的见证人，不符合代书遗嘱形式，为无效遗嘱。

4. 袁某甲提交的2016年3月26日的《夫妻协议》，当事人质疑该份文件内容不属于遗嘱内容，故法官首先应当对文件内容是否属于遗嘱进行文意分析：协议中祖某乙、袁某乙“决定将房出售，所得金额一人一半打入个人账户”的表述，明显系对当时夫妻财产的分配而非遗嘱；后半部分“祖某乙去世后，出售该房的祖某乙那部分(所得的部分)由祖某甲继承；袁某乙去世后，出售该房的袁某乙那部分(所得的部分)由袁某甲继承”的表述，判定属于遗嘱内容，从遗嘱形式上来看，该协议系袁某甲代写，但该夫妻协议见证人及代笔人为本案继承人袁某甲，不符合遗嘱见证人的法律规定，故就《夫妻协议》中属于遗嘱的内容，本院认定为无效。

5. 袁某甲提交的2016年4月2日袁某乙的自书遗嘱：经过笔迹鉴定，该遗嘱全部字迹系袁某乙所写，祖某甲虽不予认可，但未提交相反证据，故法院对祖某甲的抗辩不予采信，认定该份遗嘱有效。

综上，法院判定祖某甲提交的2015年10月20日祖某乙的《房产遗嘱》、2016年2月17日祖某乙的《补充遗嘱》，袁某甲提交的2016年4月2日袁某乙

的自书遗嘱为本案有效遗嘱，三份遗嘱内容无时间及内容方面的冲突与矛盾；其中祖某甲提交的祖某乙的两份遗嘱意思表示一致，即诉争房屋属于祖某乙的部分由祖某甲继承所有；袁某甲提交的袁某乙的自书遗嘱意思表示清楚，即袁某乙享有的财产由袁某甲继承所有。故，本案诉争房屋应当由祖某甲、袁某甲各自继承50%的所有权份额。

二、遗嘱继承案件中专门性问题鉴定的释明与启动

在审理遗嘱继承类案件时，当事人对遗嘱效力无法达成一致时，往往会对遗嘱启动鉴定。根据证据规则，遗嘱的真实性由持有遗嘱的一方证明。在启动鉴定之前，法官应当对本案中遗嘱需要解决的专门性问题进行识别，即是否应当启动鉴定、由谁启动鉴定以及启动何种鉴定、样本如何获取与判定。

（一）启动鉴定前的审查

目前《中华人民共和国民法典》规定的遗嘱形式包括六种，即：自书遗嘱、代书遗嘱、打印遗嘱、录音录像遗嘱、口头遗嘱、公证遗嘱；其中自书遗嘱、代书遗嘱、打印遗嘱这三种均涉及立遗嘱人或见证人签字以及所按捺指纹的真实性问题；而录音录像遗嘱、口头遗嘱这两类遗嘱在实践中多无书面材料，则有赖于对遗嘱形式合格与否的判定，通常为是否有两位及两位以上无利害关系的见证人、录音录像是否有剪辑拼接或干扰、立遗嘱人神志语言表达是否清晰等，此类遗嘱涉及的鉴定问题可能为立遗嘱人在订立遗嘱时是否具有完全的民事行为能力；公证遗嘱在《中华人民共和国民法典》颁布实施后，已无优先级，公证机关有责任保证自己办理的公证遗嘱符合法律规定的程序，故此类遗嘱通常通过向公证处调取公证遗嘱卷宗及录像来对遗嘱真实性加以认定。

此外，是否应当启动鉴定，从提升审判效率减少诉累的角度来看，法官应当首先判断遗嘱的形式是否符合法律形式，对于遗嘱形式存在重大瑕疵的，可直接依法认定遗嘱无效，如本案中一份遗嘱仅有照片件，释明当事人提供原件无法提供的，直接认定遗嘱无效，从而无须启动鉴定。对于遗嘱形式要件完备、内容表达清楚的，应当要求对遗嘱持有异议的一方先行陈述或提交初步相反证

据后，再依据情况启动鉴定，以防止当事人滥用诉讼权利。

（二）鉴定类型的判定

如前文所述，根据遗嘱形式的不同涉及的鉴定类型也不同，启动何种类型的鉴定项目由法院判定。具体审查思路如下：

一是针对笔迹鉴定，法官应当在鉴定启动前释明当事人对遗嘱的全文或仅对签名进行笔迹鉴定，特别是针对自书遗嘱的部分，应当根据遗嘱笔迹的整体性加以审查后予以认定；对于笔迹鉴定的样本，应当要求当事人双方加以穷尽，对于有争议的样本，法官依职权审查判定后决定是否能够作为样本移送鉴定。

二是遗嘱人在订立遗嘱时行为能力的鉴定，笔者在办理案件过程中偶有遇到当事人对立遗嘱人在订立遗嘱时的行为能力持有异议的情况。通常启动此类鉴定，对鉴定材料的要求较高，包括但不限于立遗嘱人订立遗嘱时期的相关病历、音频视频资料等，如当事人各方提交的材料不够充分，可能面临无法得出鉴定意见的情况。故，开展此类鉴定前，法官应当要求持有异议一方的当事人先行提供充分反证。在无法得出鉴定意见时，也可通过对基层居委会、社区民警、群众的走访和对病历进行专家咨询等方式对行为能力加以判断^①。

（三）遗嘱笔迹的形成时间问题

对于多份遗嘱的判定，如本案中，应当首先按照遗嘱形式、遗嘱类型筛查有效遗嘱；在判定有效遗嘱后，如存在相同日期、内容相互矛盾的遗嘱时，可依据案件审理情况及条件启动对笔迹形成时间的鉴定，来进一步排除无效遗嘱。实践中，特别针对代书遗嘱问题，部分当事人曾主张立遗嘱人的签字早于代书人代书的遗嘱主文，此时也可启动笔迹形成时间的鉴定，但需要注意的是，代书内容早于签字的并不必然导致遗嘱无效，法官仍需综合全部证据判断立遗嘱人的真实意思表示加以认定。

^①张靓佳：《民事审判中对于无法确定遗嘱人是否具有民事行为能力的遗嘱效力的认定》，载《法制与社会》2020年第9期。

三、遗嘱形式对遗嘱效力的影响、审查与判定

实践中，在继承纠纷中，原则上应由持有遗嘱并主张遗嘱真实一方承担遗嘱真实性举证证明责任，在因无法提供足够的鉴定对比样本而导致笔迹鉴定不能的情况下，如有证据证明一方当事人持有鉴定对比样本而拒不提供的，人民法院可以根据案情确定由该方承担不利后果。该条规定为遗嘱案件的举证责任分配提供了审理思路。遗嘱的效力，应当结合遗嘱的内容与形式综合判断，当遗嘱真实性在通过举证及鉴定均无法证明时，法官应当依据举证责任的分配规则来定案。

对于遗嘱内容的审查在实践中难度不大，主要审查内容是否具有合法性、是否不当地处理了其他人的财产，即使遗嘱内容存在部分无效，也不影响合法有效部分的认定。

对遗嘱形式的审查，司法实践中存在一定的难点与争议。即遗嘱的效力认定是否应当严格遵从法律的规定，一种观点认为，审判实践中如果遗嘱的形式不合法或者存在瑕疵，法院即可不予采信；另一种观点认为，审判实践中不能片面地强调遗嘱的形式要件，如果遗嘱的瑕疵能够通过其他证据补正，就可认定遗嘱合法有效。笔者认同第二种观点，遗嘱形式如无重大瑕疵或违反法律规定的情况，应当综合其他证据认定有效，特别是疑难复杂情况出现时，如在代书遗嘱见证人无法到庭、鉴定意见难以获取时，更应当彰显法官对案件整体的把控与审查能力。涉继承类法律法规的历史沿革及立法意图，笔者认为有二：一是制定法律以确保立遗嘱人能够充分、自由地处分自己的合法财产；二是制定法律以防止外界环境或利害关系人对立遗嘱人的行为及意志施以胁迫，从而作出违反自身真实意思的行为。基于上述立法意图，就要求审判者在处理案件时有的放矢地运用法律查明事实，而非僵化地、公式般地处理案件。

编写人：北京市海淀区人民法院 董玫

打印遗嘱见证人“在场见证”及 遗嘱法定形式要件的审查标准

——赵某、莒甲诉莒乙、莒丙遗嘱继承案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终2634号民事判决书

2. 案由：遗嘱继承纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 赵某、莒甲

被告(被上诉人): 莒乙、莒丙

【基本案情】

莒丁与刘某系夫妻关系，二人育有子女三人，分别为莒戊、莒乙、莒丙。莒丁于1996年11月7日去世，刘某于2017年9月20日去世，莒戊于2021年5月2日去世。赵某系莒戊的配偶，莒甲系莒戊与赵某之女。

2002年10月10日，刘某与北京铁路分局签订《出售公有住宅协议书》，约定由刘某购买4-401号房屋，后上述房屋所有权人登记为刘某。

2002年10月10日，莒丙与北京铁路分局签订《出售公有住宅协议书》，约定由莒丙购买3-401号房屋，后上述房屋所有权人登记为莒丙。2017年1月22日，莒丙将上述房屋出卖，房屋成交价格为324万元。

2016年11月27日，莒丙通过某银行现金支取8万元。2017年1月19日，莒丙通过某银行向赵某转账87万元。2017年2月16日，莒丙通过徐某的某银

行账户向莒戊转账117万元。

庭审中，莒乙、莒丙陈述，莒戊在世时想卖4-401号房屋，但房屋涉及户口太多。故，莒丙将3-401号房屋出售，支付莒戊、赵某200多万元房屋折价款。莒乙、莒丙均表示3-401号房屋和4-401号房屋价值相当，总价为600万